CONTRACT REVIEW REPORT

AITHER 외부 영업 파트너 업무위탁계약서 및 서약서

을(외부 영업 파트너) 관점의 종합 위험검토 및 협상안

대상 문서

「260901 AITHER_외부영업파트너_업무위탁계약서_및_서약서.pdf」(총 7쪽)

검토 기준일

2026년 9월 12일

검토 범위

① 전체 조항 해설 ② 을 입장 위험조항 ③ 협의·수정안 ④ 수익구조 ⑤ 계약 전 질문 ⑥ 법률 쟁점·근로자성 ⑦ 서명 체크리스트

중요 고지: 이 보고서는 제공된 계약서와 확인 가능한 공식 법령·판례·행정자료를 바탕으로 한 실무 검토 자료입니다. 개별 사실관계에 대한 변호사의 법률의견이나 세무대리인의 신고 판단을 대체하지 않습니다.

목차

목차 2

Executive summary 4

1. 검토 대상과 읽는 법 5

1.1 대상 계약의 구조 . . . 5

1.2 표기 체계 . . . 5

2. 전체 조항 상세 해설 6

표지·당사자·기간 . . . 6

제1조 목적 . . . 6

제2조 위탁업무 . . . 6

제3조 독립적 업무수행 . . . 6

제4조 대외 권한 제한 . . . 6

제5조 업무수행·승인 . . . 6

제6조 보수 . . . 6

제7조 비용 . . . 6

제8조 영업 준수사항 . . . 6

제9조 회사 계정·정보자산 . . . 7

제10조 비밀유지 . . . 7

제11조 개인정보 처리 . . . 7

제12조 재위탁·이해상충 . . . 7

제13조 지식재산·기록 . . . 7

제14조 금지행위 . . . 7

제15조 계약해지 . . . 7

제16조 손해배상 . . . 7

제17조 통지 . . . 7

제18조 변경·완전합의 . . . 7

제19조 분쟁해결 . . . 8

제20조 보관 . . . 8

별지 1 서약서 . . . 8

3. 을 입장의 위험조항 분석 9

3.1 가장 위험한 조합: 제5조 + 제6조 + 제15조 . . . 9

3.2 책임의 비대칭 . . . 9

4. 반드시 협의·수정할 조항과 대체 문안 10

4.1 제6조 - 성과 인정·귀속·지급 . . . 10

4.2 제5조 - CRM 기록·대체 증빙 . . . 10

4.3 제6조 - 취소·환불·상계 . . . 10

4.4 제15조 - 종료 후 파이프라인 . . . 10
4.5 제16조 - 손해배상 한도·절차 . . . 10
4.6 개인정보 처리위탁 별지 . . . 10
4.7 승인·비용·갑의 협력의무 . . . 10
4.8 즉시해지 제한 . . . 11
4.9 이해상충 기준 . . . 11
4.10 문서화 우선순위 . . . 11
5. 실제 수익구조와 성과보수 계산 12
5.1 성과 1건당 현금흐름 . . . 12
5.2 거래량별 월 수익 . . . 12
5.3 목표 현금수령액을 위한 필요 성과 . . . 12
5.4 비용·시간을 반영한 실효수익 . . . 12
5.5 예상값 모델 . . . 13
6. 계약 전 회사에 확인할 질문 14
6.1 모호한 답변에 대한 재질문 . . . 14
7. 법률적 쟁점 검토 15
7.1 계약 성격 . . . 15
7.2 민법상 손해배상 . . . 15
7.3 개인정보 처리위탁 . . . 15
7.4 광고성 정보 전송 . . . 15
7.5 세금·원천징수 . . . 15
7.6 관할·전자기록 . . . 15
8. 근로자성 검토 16
8.1 근로자성을 높일 수 있는 요소 . . . 16
8.2 독립사업자성을 높일 수 있는 요소 . . . 16
8.3 실제 운영 점검 . . . 16
9. 서명 전 최종 체크리스트 17
9.1 서명 판단 기준 . . . 17
부록 A. 공식 자료 및 출처 18
A.1 국가법령정보센터 . . . 18
A.2 대법원 공식 자료 . . . 18
A.3 국세청 공식 자료 . . . 18
A.4 원문 기준 . . . 18

Executive summary

결론부터 말하면, 이 계약은 외형상 독립사업자형 영업위탁 계약이지만 을이 부담하는 성과·기록·보안·손해배상 리스크에 비해 보수와 보호장치가 얇습니다. 특히 제6조의 성과 인정요건과 제15조의 종료 후 보수 공백, 제16조의 무제한에 가까운 손해배상 가능성은 서명 전 문구를 손보는 것이 안전합니다.

> 권고 결론: 수정 후 서명. 최소한 ① 성과 귀속·리드 등록·종료 후 파이프라인 보수 ② 지급·환수 기준 ③ 손해배상 한도와 간접손해 제외 ④ 개인정보 처리 역할·책임 ⑤ 승인·CRM 장애 절차를 서면으로 확정하십시오.

핵심 판단	현재 계약의 상태	을에게 필요한 조치
보수 구조	성과 1건 300,000원. 거래 성립 + 계약금/최초대금 실제 입금 + 시스템 기록을 모두 요구.	성과 정의, 귀속기간, 이의제기, 지급일, 환수 사유를 정량화.
수익 안정성	기본급·최소물량·리드 제공량 보장 없음. 취소·미입금이면 보수 없음.	최소 리드·착수비 또는 유효리드별 활동비 협의.
종료 리스크	7일 전 통지 종료. 종료 전 성립·요건 충족분만 종료 후 지급.	유효 리드·진행 중 건에 6-12개월 tail 보수.
책임 리스크	실제·입증 손해 및 제3자 배상·대응비용 구상 가능. 상한 없음.	직접·통상손해 중심, 귀책·인과관계·한도액 명시.
개인정보	수탁자 의무와 즉시 보고·파기는 강함. 세부 처리범위·사고 프로토콜 부족.	처리항목·보유기간·권한·사고시간·비용을 별지화.
근로자성	독립성 문구와 함께 회사 배정·승인·CRM·교육·접속기록 징표도 존재.	실제 운영에서 고정근무·상시지휘·전속을 피하고 문서와 일치.

위 표의 계약서 판단은 제공 문서 기준입니다. 법령·판례는 본문에서 [법령], [판례], [국세청]으로 구분합니다.

1. 검토 대상과 읽는 법

1.1 대상 계약의 구조

계약 당사자는 AITHER(갑)와 외부 영업 파트너(을)입니다. 계약기간은 계약일로부터 1년이고, 제1조는 을을 '독립된 사업자의 지위'에서 업무를 수행하는 주체로 규정합니다. 업무는 회사가 배정·승인한 기관·기업·고객 후보에 대한 제안, 담당자 확인, 미팅 제안, 고객 요구사항·진행상태 기록, 내부 담당자 인계입니다. [계약서 p.1, 제1-3조]

보수는 성과 1건당 30만 원이며, 거래 성립만으로는 부족하고 계약금 또는 최초대금의 실제 입금과 회사 시스템 기록까지 충족해야 합니다. 동일 거래처의 동일 사업 또는 동일 의사결정에 따른 여러 계약은 원칙적으로 1건입니다. [계약서 p.2, 제6조]

1.2 표기 체계

표기	의미
[계약서]	사용자가 제공한 7쪽 원문. 페이지와 조항을 표시.
[법령]	국가법령정보센터의 현행 조문.
[판례]	대한민국 대법원 공식 판결·판결요지.
[국세청]	국세청 공식 안내. 최종 세무판단은 실제 소득유형에 따름.
실무 권고	법적 결론이 아니라 협상·운영을 위한 제안 문안.

판단의 한계: 근무시간, 리드 제공량, 상시 지휘, 전속성, 기존 고객 여부, 광고 동의 확보 방식, 회사의 승인 속도 등 실제 운영 사실은 확인되지 않았습니다. 위험도는 현재 문서만 읽었을 때의 실무상 노출이며, 실제 분쟁에서는 운영 실태와 증거가 함께 판단됩니다.

2. 전체 조항 상세 해설

아래는 조항별로 '무엇을 정하는지'와 '을에게 어떤 의미인지'를 연결한 해설입니다. 원문 요약은 [계약서], 법적 평가는 별도 표기로 구분합니다.

표지·당사자·기간

문서 제목은 외부 영업 파트너 업무위탁계약서 및 비밀유지·개인정보·정보자산 사용 서약서입니다. 갑은 AITHER로 기재되고 계약기간은 계약일로부터 1년입니다. 서명일이 공란이면 기산일·갱신 여부·갱신 거절 시점이 불명확할 수 있습니다. [계약서 p.1, p.7]

제1조 목적

특정 영업지원 업무의 위탁, 독립사업자 수행, 권리·의무, 보수, 권한·정보보호 기준을 정합니다. '독립사업자' 문구는 해석의 자료이지만 근로자성을 배제하는 결정문구는 아닙니다. [계약서 p.1]

제2조 위탁업무

회사 배정 후보에 대한 제안, 담당자 확인, 미팅 제안, 요구사항·상태 기록, 내부 인계를 정합니다. 건별 지시서·메일·CRM으로 대상·기간·산출물·성과기준을 특정할 수 있으므로 리드 ID, 배정일, 기존 고객 여부와 인정기준을 사전 등록해야 합니다. [계약서 p.1]

제3조 독립적 업무수행

시간·장소를 스스로 정하고 자기 판단·책임으로 수행하되 갑은 결과·법령·보안·대외권한 기준을 제시·점검할 수 있습니다. 직원 표시를 금지하지만 실제 운영이 근로관계라면 법령이 우선한다고 적었습니다. [계약서 p.1]

제4조 대외 권한 제한

을은 회사를 대표하거나 계약·가격·할인·일정·독점·납품·환불 등을 확정할 수 없습니다.
견적·계약·계좌·세금계산서·입금·환불 안내는 갑이 합니다. 권한표와 승인 문구를 받은 뒤 모든 제안에 '최종 조건은 AITHER 서면 승인 후 확정' 문구를 넣어야 합니다. [계약서 p.2]

제5조 업무수행·승인

승인된 계정·서명·문안·첨부·수신자만 사용하고 최초 10건은 사전승인을 받습니다. 모든 활동은 당일 또는 다음 영업일까지 CRM에 기록해야 하며 기록되지 않으면 성과로 인정하지 않을 수 있습니다. CRM 장애·승인 지연·대체 증빙 예외가 없어 보수 분쟁 위험이 큽니다. [계약서 p.2]

제6조 보수

성과 1건은 사전 배정·승인, 을의 실질 활동, 거래 성립, 계약금 또는 최초대금의 갑 계좌 실제 입금, 시스템 기록을 모두 요구합니다. 동일 사업·동일 의사결정은 여러 계약서여도 원칙적으로 1건이며 추가·갱신·재구매는 사전 서면합의가 필요합니다. 취소·미입금·전액 환불이면 보수 없음, 지급 후 환불은 다음 정산에서 상계할 수 있습니다. [계약서 p.2]

제7조 비용

출장·제작·배송 등 특별비용은 사전 서면승인과 증빙을 조건으로 갑이 부담할 수 있습니다. '부담할 수 있다'이므로 승인 전 지출은 을이 부담할 수 있습니다. 항목·한도·승인자·취소수수료를 정해야 합니다. [계약서 p.3]

제8조 영업 준수사항

허위·과장, 경쟁사 비방, 대량발송, 발신자 은폐, 기망, 수신거부 방해, 법령 위반을 금지합니다. 광고성 정보는 동의·발신자 표시·수신거부 등 관련 법령과 지침을 따라야 하고 민원·반송·수신거부·개인정보 요청 시 중단·보고합니다. 회사가 동의 원장과 수신거부 목록을 제공해야 현장 위험이 줄어듭니다. [계약서 p.3]

제9조 회사 계정·정보자산

회사 메일·CRM·클라우드·공유문서는 업무에만 사용합니다. 비밀번호 공유, 개인메일 자동전달, 외부 앱, 일괄 다운로드, 개인기기 무단 저장을 금지하고 2단계 인증·즉시 신고를 요구합니다. 업무 전용 계정·기기와 로그 확인 범위를 정하는 것이 바람직합니다. [계약서 p.3]

제10조 비밀유지

고객·기관 명단, 연락처, 영업기록, 가격·견적·계약조건, 작품·작가·재무·계정·내부문서 등 비공개 정보를 폭넓게 비밀정보로 정의합니다. 일반 의무는 종료 후 3년, 영업비밀·개인정보는 법정 보호기간까지입니다. 공개정보·적법 보유정보·법령 제출정보는 예외입니다. [계약서 p.3]

제11조 개인정보 처리

지정 목적·범위에서 최소한의 개인정보만 처리하고 목적 외 이용·제공, 사적 연락, 제3자 제공·재위탁을 금지합니다. 보안조치, 유출·분실·오발송 즉시 보고, 종료·목적 달성 시 반환·복구불능 파기를 요구합니다. 처리항목·기간·사고역할·비용을 별지로 보완해야 합니다. [계약서 p.3-4]

제12조 재위탁·이해상충

사전 동의 없는 재위탁·계정공유를 금지하고, 경쟁업체·거래상대방과의 동시대리로 이해상충이 발생하거나 우려되면 알립니다. '우려'가 넓으므로 실제 고객·프로젝트·정보 중복 기준과 사전 공개한 기존 고객 예외가 필요합니다. [계약서 p.4]

제13조 지식재산·기록

갑 제공 자료의 권리는 갑 또는 권리자에게 있고 을은 제한적 사용권만 가집니다. 업무 중 접촉기록·회의록·갑 비용 산출물은 대금 지급과 동시에 갑에 귀속되며 기존 노하우·일반 영업기법은 을에게 남습니다. 포트폴리오 사용과 제공시점을 확인해야 합니다. [계약서 p.4]

제14조 금지행위

사칭, 무권한 계약·가격 확약, 개인계좌 수금, 고객 DB 반출·매매·사적 이용, 무승인 SNS·보도, 자료 위·변조, 회사 평판의 중대 훼손, 법령·계약 위반을 금지합니다. '평판 중대 훼손'은 기준이 추상적이므로 고의·중과실·객관적 중대성 요건을 권합니다. [계약서 p.4]

제15조 계약해지

양 당사자는 7일 전 서면 통지로 종료할 수 있고, 유출·계정 공유·무권한 계약·대금 유용·허위보고·중대한 법령 위반·재위탁·시정 불이행은 즉시해지 사유입니다. 종료 전 성립·요건 충족분만 종료 후 지급하므로 입금 전 파이프라인 보수가 공백이 될 수 있습니다. [계약서 p.4]

제16조 손해배상

고의·과실로 위반해 상대방 또는 제3자에게 손해를 주면 실제·입증 손해를 배상합니다. 무권한 확약·개인정보 목적 외 이용·유출·개인계좌 수금·법령 위반으로 갑이 제3자에게 배상하거나 대응비용을 부담하면 귀책 범위에서 구상할 수 있습니다. 상한·방어권·합의절차가 없습니다. [계약서 p.5]

제17조 통지

승인·보수 변경·거래 배정·해지를 이메일·회사 메일·전자계약·합의채널 기록으로 할 수 있습니다. 발신자 권한, 도달 시점, 보수 변경의 명확성을 위해 공식 채널 하나와 확인 회신을 정하는 것이 좋습니다. [계약서 p.5]

제18조 변경·완전합의

변경·추가는 서면합의로 하고 구두 지시·관행은 권한 제한을 바꾸지 않습니다. 보수·대상·일정은 건별 서면이 우선하지만 권한·비밀유지·개인정보는 본문이 우선합니다. 수익·리드·비용 약속은 모두 문서화해야 합니다. [계약서 p.5]

제19조 분쟁해결

우선 협의 후 민사소송법상 관할법원을 제1심 전속관할로 하고 대한민국 법을 적용합니다. 특정 지역 법원을 명시하지 않았으므로 실제 관할과 협의기간을 확인해야 합니다. [계약서 p.5]

제20조 보관

전자서명을 포함해 2부 작성과 같은 효력을 인정하고 각 1부 보관합니다. 서명본뿐 아니라 지시서, CRM 리드등록, 승인메일, 정산·입금·환불 기록도 함께 보관해야 합니다. [계약서 p.5]

별지 1 서약서

회사명·메일·고객정보·영업자료를 목적 안에서만 사용하고, 직원·대리인으로 오인될 표현을 금지합니다.
개인메일·클라우드·메신저·외장장치 이동 금지, 사고 즉시 보고, 종료 시 계정 중단·자료 반환·파기를 확인합니다. [계약서 p.6]

3. 을 입장의 위험조항 분석

위험도는 위반 시 재정손실·분쟁가능성·통제가능성을 종합한 실무 등급입니다. '높음'은 서명 전 문구 수정 또는 별도 서면합의가 필요한 항목입니다.

등급	조항	위험 내용	권고
높음	제6조 보수	입금·시스템 기록까지 모두 요건. 동일 사업은 1건. 추가·갱신은 사전합의 없으면 무보수.	리드 귀속, 성과 발생시점, 보호기간, 이의제기, 회사 귀책 예외.
높음	제15조 해지	7일 종료가 가능하고 종료 전 요건 충족분만 지급. 입금 전 파이프라인 공백.	종료 후 6-12개월 tail 보수.
높음	제16조 배상	실제·입증 손해라도 상한이 없고 제3자 비용 구상 가능.	직접·통상손해, 인과관계, 최종확정, 합리적 비용, 상한.
높음	제5조 CRM	당일/익영업일 미기록 업무는 성과 제외 가능. 장애 예외 없음.	대체 증빙·보완기간·회사 지연 예외.
높음	제8·11조	광고·개인정보 현장 위반 위험. 회사의 동의·수신거부·처리범위 제공 의무 불명확.	승인채널·동의원장·사고 프로토콜·역할 별지화.
중간	제7조 비용	승인 전 특별비용은 회수 어려움. '부담할 수 있다'.	예산·한도·승인자·회신기한.
중간	제4·14조	무권한 확약·평판훼손이 해지·배상으로 연결 가능.	권한표, 중대한 고의·중과실 기준.
중간	제12조	이해상충 '우려'와 재위탁 금지가 넓음.	기존 고객 예외와 실제 정보충돌 기준.
낮음	제10·13조	비밀유지·귀속은 구조화됐으나 일반 노하우 경계 필요.	정보 분류표와 재사용 범위.

3.1 가장 위험한 조합: 제5조 + 제6조 + 제15조

제5조는 CRM 미기록 업무를 성과에서 제외할 수 있고, 제6조는 갑 계좌의 실제 입금을 요구하며, 제15조는 종료 전 요건 충족분만 지급합니다. 실제로 발굴한 거래라도 기록 누락·입금 지연·종료일 경과 중 하나만 생기면 보수가 사라질 수 있습니다. 리드 등록, 대체 증빙, 종료 후 tail을 한 세트로 협상해야 합니다.

3.2 책임의 비대칭

을의 금지행위·보안·기록 의무는 구체적이지만, 갑의 유효 리드 제공, 승인 회신, CRM 가동, 개인정보 처리근거 제공, 입금·환불 정보 공유 의무는 추상적입니다. 갑의 지연·오류도 계약상 협력의무로 문서화해야 합니다.

4. 반드시 협의·수정할 조항과 대체 문안

아래 문안은 협상용 초안입니다. 체결본에서는 사업모델·세무·개인정보 범위에 맞게 최종 정리하십시오.

4.1 제6조 - 성과 인정·귀속·지급

대체 문안(안)
'성과'란 (i) 갑이 배정하거나 을이 CRM에 등록하여 갑이 이의를 제기하지 않은 상대방에 대하여 (ii) 을이 최초 접촉·담당자 확인·미팅·제안 등 실질적 영업활동을 하고 이를 증빙한 후 (iii) 등록일 또는 마지막 실질 활동일로부터 12개월 이내에 갑 또는 관계사가 계약을 체결하고 최초 대금을 수령한 경우를 말한다. 갑은 등록일로부터 5영업일 이내 기존 고객·중복·부적합 여부를 서면 통지하고, 기간 내 통지가 없으면 보호 리드로 본다. 갑의 승인 지연·조건 변경·내부 사정으로 입금이 지연된 경우도 실질 기여에 따라 보수한다.'

4.2 제5조 - CRM 기록·대체 증빙

대체 문안(안)
CRM 장애, 갑의 계정·권한 미부여, 갑의 승인 지연 또는 시스템 오류로 입력이 불가능한 경우 이메일·캘린더·회의록·발송 로그 등 객관적 자료로 갈음할 수 있다. 갑이 기록 누락을 이유로 성과를 부인하려면 정산 예정일 전 10영업일까지 사유와 보완요청을 통지하고 5영업일 이상의 보완기간을 부여한다.

4.3 제6조 - 취소·환불·상계

대체 문안(안)
취소·환불로 인한 보수 미발생 또는 상계는 을의 고의 또는 중대한 과실로 직접 발생한 경우에 한한다. 갑은 사유·금액·증빙을 통지하고 10영업일의 이의제기 기간을 부여한다. 상계는 실제 환불액 관련 범위로만 하고 고객 변심·갑의 이행·품질·가격정책 또는 을에게 귀책 없는 사유는 상계하지 않는다.

4.4 제15조 - 종료 후 파이프라인

대체 문안(안)
계약 종료 전 을이 등록하고 실질 활동한 보호 리드가 종료일로부터 12개월 이내 갑 또는 관계사와 계약하고 최초 대금을 지급하면 제6조 보수를 지급한다. 갑은 종료 통지 시 보호 리드 목록을 확정하고 종료 후 매월 계약·입금 여부를 통지한다.

4.5 제16조 - 손해배상 한도·절차

대체 문안(안)
손해배상은 고의·과실로 직접 발생하고 객관적으로 입증된 통상손해로 한정한다. 특별·간접·결과손해, 일실이익·평판손해는 제외한다. 제3자 청구는 통지 후 방어·합의에 참여할 기회를 주고, 미확정 비용은 서면합의 또는 확정판결이 있는 경우에만 배상한다. 을의 총 배상책임은 최근 12개월 지급보수의 3배를 상한으로 하되 사기·고의적 개인정보 유출·횡령·고의적 불법행위는 예외로 한다.

4.6 개인정보 처리위탁 별지

대체 문안(안)
처리 목적·항목·정보주체·처리기간·권한·승인 도구·저장·전송·파기·재위탁·사고 보고망·갑의 수집·고지·처리근거 제공 책임·정보주체 요청·감독기관 대응·점검·비용부담을 별지에 기재한다. 을은 사고를 인지한 때로부터 24시간 이내 1차 보고하고, 갑은 법령상 통지·신고의 주체로 필요한 판단과 조치를 한다. 을의 고의·중과실이 없으면 법적 통지·복구·대응 비용은 갑이 부담한다.

4.7 승인·비용·갑의 협력의무

대체 문안(안)
갑은 승인 요청을 2영업일 이내 회신한다. 지연으로 기회를 잃으면 을에게 귀책을 묻지 않는다. 갑은 최신 자료·가격정보·수신거부 목록·CRM 권한을 제공한다. 사전승인 예산의 출장·제작·배송비는 증빙에 따라 부담한다.

4.8 즉시해지 제한

대체 문안(안)
즉시해지는 고의적·중대한 위반으로 계약 목적 달성이 불가능하고 긴급 차단이 필요한 경우로 한정한다. 그 밖의 위반은 서면 시정요구 후 7영업일의 시정기간을 부여한다. 사고 시 접근 차단과 계약해지·배상은 귀책·중대성·시정 가능성을 별도로 판단한다.

4.9 이해상충 기준

대체 문안(안)
이해상충은 갑의 비밀정보·개인정보를 이용하여 동일 고객의 동일 프로젝트에서 경쟁하는 경우로 한정한다. 체결 전 보유 고객·업종·프로젝트 목록은 별지에 공개할 수 있고 그 자체로 금지하지 않는다.

4.10 문서화 우선순위

대체 문안(안)
건별 지시서·CRM 리드등록에 리드 ID, 등록일, 기존 고객 여부, 업무범위, 보수, 보호기간, 비용·승인자를 기재한다. 보수·성과기준 변경은 을의 명시적 서면 동의 없이 소급 적용하지 않는다.

5. 실제 수익구조와 성과보수 계산

계약서상 건당 300,000원과 국세청이 안내하는 원천징수 대상 인적용역 사업소득 3.3%(소득세 3% + 개인지방소득세 0.3%)를 적용한 단순 예시입니다. 실제 세금은 사업자등록·부가가치세·업종·경비·종합소득세 신고 결과에 따라 달라집니다. [국세청 1-3]

5.1 성과 1건당 현금흐름

성과	계약상 총액	3.3% 예시 원천징수	지급 시 현금수령액
1건	300,000원	9,900원	290,100원
3건	900,000원	29,700원	870,300원
5건	1,500,000원	49,500원	1,450,500원
10건	3,000,000원	99,000원	2,901,000원

원천징수는 최종 세금이 아니라 선납 성격입니다. 국세청은 3.3% 원천징수가 있는 인적용역 사업소득도 종합소득세 신고 대상이 될 수 있다고 안내합니다. [국세청 1-1, 1-2]

5.2 거래량별 월 수익

월 성과	월 총액	현금수령액 예시	연 환산 총액
0건	0원	0원	0원
1건	300,000원	290,100원	3,600,000원
3건	900,000원	870,300원	10,800,000원
5건	1,500,000원	1,450,500원	18,000,000원
10건	3,000,000원	2,901,000원	36,000,000원

연 환산은 매월 같은 성과가 난다는 가정일 뿐입니다. 기본급·최소물량이 없어 0건인 달의 계약상 보수는 0원입니다.

5.3 목표 현금수령액을 위한 필요 성과

목표 월 현금수령액	필요 건수(290,100원 기준)	월 총액
1,000,000원	4건	1,200,000원
2,000,000원	7건	2,100,000원
3,000,000원	11건	3,300,000원
5,000,000원	18건	5,400,000원

5.4 비용·시간을 반영한 실효수익

실효수익 = 현금수령액 - 직접비용 - 업무시간 × 목표시급. 예를 들어 한 건에 10시간, 직접비용 30,000원, 목표시급 20,000원을 투입하면 290,100 - 30,000 - 200,000 = 60,100원입니다. 20시간이면 -159,900원입니다.

건당 시간	시간가치(20,000원/h)	직접비용	3.3% 후 실효수익
2시간	40,000원	0원	250,100원
5시간	100,000원	20,000원	170,100원
10시간	200,000원	30,000원	60,100원
20시간	400,000원	50,000원	-159,900원

5.5 예상값 모델

월 예상 총수익 = 유효리드 수 × 미팅전환율 × 계약전환율 × 입금완료율 × 300,000원. 예시로 월 100개 리드, 미팅 10%, 계약 30%, 입금 80%라면 기대성과 2.4건, 기대총액 720,000원, 단순 현금수령액 약 696,240원입니다. 협상에서는 회사의 최근 3-6개월 평균 데이터를 요구하십시오.

6. 계약 전 회사에 확인할 질문

말로만 답을 듣지 말고 계약서, 별지, 업무지시서, 이메일 또는 CRM 설정에 남겨야 합니다.

영역	확인 질문	받아야 할 증빙
리드	월·주 리드량은? 직접 발굴 리드 등록 가능? 기존 고객·중복 기준은?	리드 정책·최근 실적
성과	실질적 영업활동의 최소 기준? 입금까지 평균 기간? 여러 계약 구분?	성과 정의·사례
귀속	종료 후 입금 파이프라인 지급기간? 관계사·인계 건 귀속?	tail 조항·귀속 규칙
지급	정산서·원천징수영수증 시기? 환불·상계 이의제기 절차?	정산·상계 양식
업무량	고정 활동량·보고·응답·미팅 의무?	KPI·업무지시서
승인	담당자·회신 SLA? 승인 지연 책임?	승인 매트릭스
광고	동의·수신거부 목록을 누가 관리·제공?	동의 원장·suppression list
개인정보	항목·목적·기간·권한·기기·파기·사고연락망?	처리위탁 별지
비용	승인자·한도·증빙·취소비용?	비용정책
책임	제3자 클레임 방어·합의·법률비용? 상한?	배상 조항·보험
근로자성	고정 출퇴근·상시보고·전속·징계·교육시간·장비?	실제 운영 프로토콜

6.1 모호한 답변에 대한 재질문

'상황에 따라 협의'라고 하면 '주체·기한·산정식·문서화 방식은 무엇인가?', '최근 실제 사례에서 얼마를 지급했는가?', '갑 승인·입금이 늦어진 경우 어떻게 처리했는가?'를 재질문하십시오.

7. 법률적 쟁점 검토

7.1 계약 성격

계약은 업무위탁·독립사업자라고 표현하지만 법적 성격은 제목만으로 결정되지 않습니다. 영업지원, 기록, 승인, 보안, 권한 제한이 결합된 비전형적 계약으로 볼 수 있고, 실제 보수·책임·해지·지휘 방식이 핵심입니다.

7.2 민법상 손해배상

[법령] 민법 제390조는 채무불이행 시 손해배상을 인정하되 고의·과실 없는 이행불능은 예외로 둡니다. 제393조는 통상손해를 기본으로 하고 특별손해는 예견가능성이 있는 경우로 제한합니다. [법령 5, 6]

제16조의 실제·입증 손해 표현은 추상적 위약금보다 제한적이지만, 상한·간접손해 배제·제3자 방어절차가 없어 노출액을 알기 어렵습니다.

7.3 개인정보 처리위탁

[법령] 개인정보 보호법 제26조는 개인정보 처리위탁을 문서로 하고 목적 외 처리 금지·보호조치 등을 포함하도록 하며, 위탁자는 수탁자 교육·점검 등 감독을 해야 합니다. 제29조는 기술적·관리적·물리적 안전조치를 요구하고, 제21조는 목적 달성 등으로 불필요해진 개인정보를 지체 없이 복구·재생되지 않게 파기하도록 합니다. [법령 1-4]

현 계약은 목적 외 이용 금지·보안·사고보고·반환·파기를 담아 방향은 맞지만 처리항목·기간·회사 지침·사고 역할·비용을 구체화해야 합니다.

7.4 광고성 정보 전송

[법령] 정보통신망법 제50조는 전자적 전송매체를 통한 영리목적 광고성 정보에 원칙적으로 명시적 사전 동의를 요구하고, 제50조의3은 위탁자의 관리·감독과 수탁자의 손해배상상 '소속 직원' 간주 규정을 둡니다. [법령 7, 8]

외부 파트너라는 명칭만으로 광고 컴플라이언스 위험이 분리되지 않습니다. 회사가 제공하는 리드의 동의 원장, 수신거부 목록, 발신자·연락방법, 승인 템플릿을 확인하십시오.

7.5 세금·원천징수

[국세청] 사업소득 지급 시 소득세 3% 원천징수, 지방소득세 포함 실무 3.3% 안내가 있고, 3.3% 원천징수 사업소득도 종합소득세 신고 대상이 될 수 있습니다. [국세청 1-1, 1-3]

계약서의 사업자 증빙·원천징수 문구는 방향만 제시합니다. 실제 소득분류, 부가가치세, 증빙, 사업자등록은 세무전문가에게 확인하십시오.

7.6 관할·전자기록

전자서명·CRM·이메일은 계약·배정·승인·정산의 증거가 됩니다. 특정 지역 법원을 적지 않았으므로 관할의 실제 의미를 확인하고, 리드등록·승인·발송·입금·환불 기록을 원본 형태로 보관하십시오.

8. 근로자성 검토

[법령] 근로기준법 제2조 제1항 제1호는 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 사람을 근로자로 정의합니다. 대법원은 계약 명칭·사업자등록 하나가 아니라 업무 내용 결정, 취업규칙 적용, 지휘·감독, 시간·장소 구속, 대체 가능성, 독립사업 위험, 보수 성격, 계속성·전속성, 사회보장 관계를 종합해 실질 판단합니다. [법령 9, 판례 1]

8.1 근로자성을 높일 수 있는 요소

- 갑이 고객 후보를 배정하고 업무대상·기간·산출물·성과기준을 정함.
- 승인된 계정·문안·첨부·수신자만 사용하고 최초 10건은 사전승인.
- 당일 또는 다음 영업일까지 모든 활동을 CRM에 입력.
- 갑이 발신·접속 기록을 확인하고 권한을 제한·회수.
- 개인정보·보안 교육과 회사 보안조치 준수.
- 계속적인 브랜드·메일·CRM 사용으로 경제적 종속성이 커질 수 있음.

8.2 독립사업자성을 높일 수 있는 요소

- 시간·장소를 스스로 정하고 자기 판단·책임으로 수행.
- 취업규칙·복무규정의 적용이 없고 직원 표시 금지.
- 기본급·고정급·최소물량 없이 성과 1건당 보수.
- 계약·가격 확약 권한 없이 결과·입금에 연동.
- 7일 전 통지로 종료 가능.

8.3 실제 운영 점검

구분	독립사업자형 운영	근로관계로 보일 수 있는 운영
시간·장소	을이 스스로 정함	출퇴근·고정시간·휴가승인
지휘	목표·보안·권한 기준	방법·순서·대본을 상시 지시
전속성	다른 고객 활동 가능	사실상 다른 일 금지
보수	건별·성과·사업위험 부담	고정급·시간 대가 중심
대체성	합리적 대체·조직 가능	개인만 수행·대체 불가
평가	계약 위반 시정·해지	인사평가·징계·상벌 유사

현재 문서만으로 근로자성을 단정할 수 없습니다. 회사가 고정근무·상시보고·전속·징계를 추가하면 위험이 커지고, 시간·장소·방법·다른 업무를 을이 실제 결정하면 독립성이 강화됩니다.

> 실무 권고: 독립사업자 문구보다 실제 운영의 일치가 중요합니다. 회사가 근로자처럼 관리할 필요가 있다면 외부위탁을 애매하게 운영하기보다 별도의 고용계약·근로조건을 검토하는 편이 분쟁 예방에 유리할 수 있습니다.

9. 서명 전 최종 체크리스트

각 항목의 답변 파일명·일자·담당자를 적어 두십시오.

체크	확인 항목	메모
☐	갑의 사업자 정보·대표자·서명권한 확인	
☐	계약 시작·종료·갱신·해지 통지 방식 확인	
☐	월 리드 수·유효리드·중복 기준 확인	
☐	리드 등록일·보호기간·기존 고객·관계사 귀속 확정	
☐	실질적 영업활동과 성과 요건 확정	
☐	입금 확인·정산자료·지급일 확정	
☐	추가·갱신·재구매·여러 발주서 건수 산정 확정	
☐	종료 후 파이프라인 6-12개월 tail 확정	
☐	환불·상계·이의제기·상한 확정	
☐	승인 담당자·회신기한·지연 예외 확정	
☐	CRM 장애·기록 누락 대체 증빙 확정	
☐	출장·제작·배송비 승인·한도·취소비용 확정	
☐	광고성 정보 동의·수신거부·발신자 책임 확인	
☐	개인정보 처리위탁 별지 작성	
☐	개인기기·전용계정·보안 접속수단 확인	
☐	제3자 클레임 방어·합의·법률비용 확인	
☐	손해배상 한도·간접손해 제외·귀책 범위 확정	
☐	이해상충 범위·기존 고객 예외 확인	
☐	서명본·별지·CRM·정산 기록 보관 위치 확인	
☐	3.3%·사업자 증빙·부가세 세무 확인	
☐	고정근무·상시지휘·전속·징계가 생기지 않는지 확인	

9.1 서명 판단 기준

판단	기준
서명 가능	성과 귀속·지급·tail·배상한도·개인정보 별지가 확정되고 실효수익이 수용 가능함.
수정 후 서명	사업모델은 수용하나 핵심 조항이 모호함. 서명 전 부속합의서·리드정책 체결.
서명 재고	구두 답변만 있고 무제한 책임·입금 전 보수 공백·비용 전가·고용통제가 동시에 존재함.

부록 A. 공식 자료 및 출처

아래 외부 자료는 보고서 작성 시 확인한 공식 출처입니다. 법령은 검토 기준일에 국가법령정보센터에서 제공되는 현행 조문을 기준으로 표시했습니다.

A.1 국가법령정보센터

1. 개인정보 보호법 제26조: 국가법령정보센터 조문
2. 개인정보 보호법 제21조: 국가법령정보센터 조문
3. 개인정보 보호법 제29조: 국가법령정보센터 조문
4. 개인정보 보호법 제34조: 국가법령정보센터 조문
5. 민법 제390조·제393조: 국가법령정보센터 민법 조문
6. 민법상 손해배상 범위 판례: 국가법령정보센터 판례
7. 정보통신망법 제50조: 국가법령정보센터 조문
8. 정보통신망법 제50조의3: 국가법령정보센터 조문
9. 근로기준법 제2조: 국가법령정보센터 조문

A.2 대법원 공식 자료

10. 대법원 판결의 근로자성 종합판단 기준(대법원 2016두49372): 대한민국 법원 판결문
11. 대법원 주요판결 설명: 대한민국 법원 주요판결

A.3 국세청 공식 자료

12. 사업소득 원천징수방법: 국세청 안내
13. 간이지급명세서(거주자의 사업소득): 국세청 안내
14. 모두채움 신고 안내: 국세청 안내

A.4 원문 기준

15. [계약서 원문]「260901 AITHER_외부영업파트너_업무위탁계약서_및_서약서.pdf」, AITHER 작성, 총 7쪽. 본 보고서는 원문을 재작성하지 않고 조항별 의미와 협상 리스크를 요약했습니다. 원문과 본 보고서가 충돌하면 서명된 계약서·별지·건별 서면합의의 실제 문언을 우선 확인하십시오.

> 최종 확인 메모: 서명 전에는 이 보고서의 대체 문안과 실제 계약서가 일치하는지 대조하고, 회사가 제공하는 리드·개인정보·승인·정산 프로세스를 직접 시연해 달라고 요청하십시오.